

**DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
TERCERO DEL DECRETO POR EL CUAL
SE RECATEGORIZA LA SIERRA FRÍA
COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA
EN LA CATEGORÍA DE ÁREA
SILVESTRE ESTATAL**



SEGGOB
SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

**DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL CUAL SE RECATEGORIZA LA
SIERRA FRÍA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA CATEGORÍA DE
ÁREA SILVESTRE ESTATAL**

Decreto Publicado en la Primera Sección Primera del Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, el lunes 17 de septiembre de 2018.

OFICINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, *Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 7º, 36, 46 fracción I y 49 de la Constitución Política del Estado; los artículos 2º, 3º, 4º, 10 fracciones IV y XIII, 11, 15 párrafo primero, 16, 18 fracciones I y VII, 19, 27 fracciones I, VIII, XIII y XXIV, 28, 32 fracciones V, XXI y LX y 38 fracciones I, V, VII, IX, XI, XXI, XXVII y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 62, 63, 65, 66 fracción II, 71, 77, 83, 85 y 86 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes; permito expedir el “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL CUAL SE RECATEGORIZA LA SIERRA FRÍA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA CATEGORÍA DE ÁREA SILVESTRE ESTATAL”, publicado el pasado 17 de agosto de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, al tenor de los siguientes:*

A N T E C E D E N T E S:

- I. Mediante el Decreto número 88, publicado a los nueve días del mes de abril del año mil novecientos noventa y cinco en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, se declaró como Área Natural Protegida la zona denominada “Sierra Fría”.
- II. A los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil quince, se publicó el “DECRETO POR EL CUAL SE RECATEGORIZA LA SIERRA FRÍA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA CATEGORÍA DE ÁREA SILVESTRE ESTATAL”, expedido por el entonces Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, Ing. Carlos Lozano de la Torre.

C O N S I D E R A N D O S:

- I. Que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Gobernador del Estado, y que este tiene las atribuciones, funciones y obligaciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL CUAL SE RECATEGORIZA
LA SIERRA FRÍA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA CATEGORÍA DE ÁREA SILVESTRE ESTATAL

Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los artículos 2º y 10 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

II. Que el Gobernador del Estado tiene la facultad para proveer en la esfera administrativa para la exacta observancia de las Leyes que promulga y que son expedidas por el Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

III. Que el Gobernador del Estado, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de orden administrativo que le corresponde, se auxiliará de la Administración Pública Estatal, misma que se divide en Centralizada y Paraestatal, según lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, de igual forma, en su artículo 4º se establece que la Administración Pública Centralizada está conformada por las Secretarías, la Contraloría del Estado, las Unidades Administrativas, las Coordinaciones y los Órganos Desconcentrados.

IV. Que forman parte de la Administración Pública Centralizada, como dependencias del Gobernador del Estado, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, y que cada una de ellas contará con su respectivo titular, según lo dispuesto por las fracciones I y VII del artículo 18 y el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

V. Que el Gobernador del Estado tiene la facultad de expedir los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones que considere necesarios para el buen funcionamiento de sus atribuciones y de la administración pública, debiendo publicar en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes aquellos cuya naturaleza lo requiera, según lo prescrito por la fracción IV del artículo 10 y primer párrafo del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

VI. Que el Gobernador del Estado tiene la facultad de establecer y conducir el desarrollo de las políticas públicas encaminadas a garantizar los Derechos Fundamentales, entre ellos el Derecho Fundamental a un Medio Ambiente Sano, de conformidad con el artículo 7º de la Constitución Política Estatal y en relación con la fracción XII del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

VII. Que los titulares de las Dependencias que conforman la Administración Pública Centralizada y, por ende, los titulares de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, tiene la facultad de coordinar, en la esfera de su competencia y por acuerdo del Gobernador del Estado, la política gubernamental y ejercer sus atribuciones en términos de la Ley; de representar a las Dependencias a su cargo; someter al Acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos encomendados a la Dependencia a su cargo y los del Sector que les corresponda coordinar;

suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por delegación o suplencia y las demás que les otorguen las leyes.

VIII. Que al Secretario General de Gobierno le corresponden las facultades de firmar en conjunto con el Gobernador del Estado todos los despachos que éste expida; revisar los proyectos de iniciativas de leyes y decretos, reglamentos, acuerdos, nombramientos, resoluciones, convenios y demás instrumentos de carácter jurídico, para la consideración del Gobernador del Estado, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica multicitada.

IX. Que es facultad de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, dirigir, coordinar, instrumentar, controlar y evaluar la política y programas en materia de ecología, medio ambiente y agua que se formulen en coparticipación de la sociedad, y que sean aprobados por el Gobernador del Estado, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

X. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes, un Área Natural Protegida es un espacio geográfico que ha sido definido y reconocido claramente, y que es dedicado y gestionado, a través de medios legales y otros que sean idóneos y eficaces, para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistemáticos y sus valores culturales asociados, en la que sus propietarios, poseedores, titulares o habitantes deberán sujetarse a las modalidades de uso de suelo y aprovechamiento de los recursos naturales, al programa de manejo, los programas de ordenamiento ecológico y demás instrumentos jurídicos concernientes a tales efectos.

XI. En consecuencia, las Áreas Naturales Protegidas se consideran instrumentos estratégicos para la conservación de la biodiversidad representativa de los diversos ecosistemas existentes en el territorio del Estado de Aguascalientes, en los que el ambiente original no ha sido significativamente alterado por la acción humana, por lo que resulta prioritario sujetar las regiones en las que estos se encuentran a regímenes especiales de conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales, debiendo la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua crear un catálogo para tales efectos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes.

XII. Aunado a lo anterior, el establecimiento de un Área Natural Protegida deberá tener como propósito, entre otros, asegurar la conservación de la biodiversidad del territorio estatal, especialmente de aquellas especies endémicas, sujetas a protección especial o declaradas en situación de amenaza o en peligro de extinción, según las normas relativas y aplicables, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes.

XIII. En relación con lo expuesto anteriormente, se hace patente la necesidad de establecer categorías homogéneas que permitan la adecuada operación, administración y

manejo sustentable de las Áreas Naturales Protegidas, con concordancia con los principios estatales, nacionales e internacionales en la materia, por lo que el artículo 66 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes establece diversas categorías en las que se dividen las Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal, en atención a su vocación y propósito, prescribiendo en su fracción II, en lo concerniente al caso concreto que nos ocupa, que las Áreas Silvestres Estatales son aquellas no modificadas o ligeramente modificadas, de gran tamaño, que retienen su carácter e influencia natural, sin asentamientos humanos significativos o permanentes, y cuyo objetivo primario es proteger la biodiversidad natural junto con la estructura ecológica subyacente y los procesos ambientales subyacentes, así como promover la educación y el uso recreativo.

XIV. Asimismo, corresponde a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua de Gobierno del Estado de Aguascalientes, en tratándose de Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal, la coordinación con las autoridades federales, la elaboración de recomendaciones y la promoción de estas, con el propósito de regular las actividades que podrán llevarse a cabo dentro de ellas y hacer efectivas las disposiciones a las que estarán sujetas, armonizándolas con el régimen de protección que corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes.

XV. Que, en concordancia y con base en lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo para Aguascalientes 2016 – 2022 establece, en su Eje Quinto “Aguascalientes Responsable y Limpio”, que ante el cambio climático, es obligatoria la aplicación de acciones y estrategias tanto de la mitigación de emisiones, como adaptación de los diferentes ecosistemas que conforman nuestro estado, el impacto ambiental de los fenómenos y sucesos que cada vez son más frecuentes y de mayor magnitud, como la variabilidad del clima, ha modificado las temporadas y frecuencias de las precipitaciones pluviales, los intervalos severos de sequías, las temperaturas extremas, la intensidad en la radiación ultravioleta, entre otros, y a ello obedece este Decreto y todas las acciones que del cual emanan.

XVI. Por su parte y según lo prescrito por el artículo 65 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, para el establecimiento de un Área Natural Protegida y la determinación del tipo o categoría a la que corresponde, es necesario realizar un Estudio Previo Justificativo que servirá para determinar las características biológicas, la vocación del uso de suelo, los aspectos sociales y económicos de las poblaciones que habitan en la demarcación geográfica de que se trate, y justificar el régimen de protección especial al que será sujeta, en caso de resultar procedente, mismo que fue elaborado en su momento para la Declaratoria, mediante la cual se establece que un espacio geográfico definido y reconocido claramente, ha sido sujeto el régimen de Área Natural Protegida y la categoría en la que ha sido encuadrado, en atención a su vocación y propósito, según lo dispone el artículo 71 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes.

XVII. Que el “DECRETO POR EL CUAL SE RECATEGORIZA LA SIERRA FRÍA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA CATEGORÍA DE ÁREA SILVESTRE ESTATAL”, publicado el 17 de agosto de 2015 en el Periódico Oficial del Estado, TOMO LXXVIII, Núm. 33, establece en el primer párrafo de su ARTÍCULO TERCERO, lo siguiente:

*“**ARTÍCULO TERCERO.-** Del estudio técnico realizado, se determinó que de acuerdo a las adecuaciones a los límites estatales y municipales actuales, el polígono de la Sierra Fría del presente Decreto de acuerdo con la delimitación que se prevé en el plano que obra en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, con las coordenadas del polígono que se describen a continuación y que se encuentran en proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Huso 13 Norte y con un Datum Horizontal **W6584** México, estará conformada por los polígonos que conforman las siguientes coordenadas...” [énfasis añadido]*

XVIII. Que la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, llevó a cabo una revisión y análisis del DECRETO antes mencionado, en el que identifica que en el primer párrafo de su ARTÍCULO TERCERO se establece que, para delimitar el polígono de dicha Área Natural Protegida, se utilizó como unidad de medida cartográfica a “Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Huso 13 Norte y con un Datum Horizontal **W6584** México”.

No obstante lo anterior, el término **W6584** establecido en el ARTÍCULO TERCERO citado, que forma parte de la expresión de la unidad de medida mencionada, no existe, pues la expresión correcta de la unidad de medida empleada para delimitar el polígono de la Sierra Fría es “Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Huso 13 Norte y con un Datum Horizontal **WGS84** México”.

XIX. Así pues, se advierte la existencia de una **errata técnica en el término “W6585”, que forma parte de la expresión de la unidad de medida anteriormente mencionada**, mismo que requiere de inmediata corrección, y para ello es necesario cambiar el número **6 (seis)** por la letra **G (ge)** y el número **5 (cinco)** por la letra **S (ese)**, para que dicho término en la mencionada expresión de la unidad de medida ya referida quede como sigue: **WGS84**.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito expedir el siguiente:

**“DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL CUAL SE RECATEGORIZA LA
SIERRA FRÍA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA CATEGORÍA DE
ÁREA SILVESTRE ESTATAL”**

PRIMERO.- Para efectos jurídicos y administrativos, el presente Decreto, tiene por objeto modificar el primer párrafo del **ARTÍCULO TERCERO** del “**DECRETO POR EL CUAL SE RECATEGORIZA LA SIERRA FRÍA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA CATEGORÍA DE ÁREA SILVESTRE ESTATAL**”, publicado el 17 de agosto de 2015 en el Periódico Oficial del Estado, TOMO LXXVIII, Núm. 33, para quedar como sigue:

**“DECRETO POR EL CUAL SE RECATEGORIZA LA
SIERRA FRÍA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN
LA CATEGORÍA DE ÁREA SILVESTRE ESTATAL”**

***ARTÍCULO TERCERO.-** Del estudio técnico realizado, se determinó que de acuerdo a las adecuaciones a los límites estatales y municipales actuales, el polígono de la Sierra Fría del presente Decreto de acuerdo con la delimitación que se prevé en el plano que obra en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, con las coordenadas del polígono que se describen a continuación y que se encuentran en proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), Huso 13 Norte y con un Datum Horizontal **WGS84** México, estará conformada por los polígonos que conforman las siguientes coordenadas:*

...

SEGUNDO.- El presente Decreto y la corrección de la errata técnica que en él se hace no afectan ni modifican en forma alguna la categoría, vocación, calidad, extensión, características, propósito, actividades y cualquier otro atributo propio del **Área Natural Protegida en su Categoría de Área Silvestre Estatal “Sierra Fría”**.

TERCERO.- Con motivo de lo dispuesto en los artículos Primero y Segundo del presente Decreto, los estudios que motivaran tanto al Decreto número 88, publicado a los nueve días del mes de abril del año mil novecientos noventa y cinco en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, por el cual se declarará Área Natural Protegida la zona

**DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL CUAL SE RECATEGORIZA
LA SIERRA FRÍA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA CATEGORÍA DE ÁREA SILVESTRE ESTATAL**

denominada “Sierra Fría”, como el “DECRETO POR EL CUAL SE RECATEGORIZA LA SIERRA FRÍA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA CATEGORÍA DE ÁREA SILVESTRE ESTATAL”, publicado el 17 de agosto de 2015 en el Periódico Oficial del Estado, TOMO LXXVIII, Núm. 33, mantienen su carácter para efectos del presente decreto.

CUARTO.- Los estudios técnicos y materiales que establecieron la necesidad de la expedición de este Decreto, se pondrán a disposición del público en general, para su consulta, en las instalaciones de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, ubicada en la Avenida José María Chávez, número 1917, esquina con Avenida Siglo XXI, Colonia Prados de Villasunción, Aguascalientes, Aguascalientes.

QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, con el objeto de difundir a la sociedad el alcance y términos del presente Decreto.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto deja sin efectos lo dispuesto en el primer párrafo del ARTÍCULO TERCERO del “DECRETO POR EL CUAL SE RECATEGORIZA LA SIERRA FRÍA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA CATEGORÍA DE ÁREA SILVESTRE ESTATAL”, publicado el 17 de agosto de 2015 en el Periódico Oficial del Estado, TOMO LXXVIII, Núm. 33, para quedar en los términos formulados en el numeral PRIMERO del presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye al Titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, para que realice todos los actos y trámites registrales que sean necesarios para dar cumplimiento el presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes

LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ
Secretario General De Gobierno

M. EN ING. ALFREDO ALONSO RUIZ ESPARZA
Secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua